

房屋租赁合同（公平标准版·可直接签署）

合同编号：_____

签订地点：_____

签订日期：_____年____月____日

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平诚信、协商一致的基础上，就乙方承租甲方合法房屋事宜，订立本合同。本合同无任何格式陷阱与不公平条款，双方权责对等、真实有效，共同遵照执行。

第一条 双方当事人基本信息

甲方（出租方）：_____

证件类型：☐身份证 ☐营业执照 ☐其他_____

证件号码：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

委托代理人（如有）：_____

乙方（承租方）：_____

证件类型：☐身份证 ☐营业执照 ☐其他_____

证件号码：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

委托代理人（如有）：_____

第二条 租赁房屋基本情况（租赁标的）

1、房屋坐落：_____市_____区_____街道_____（精确到门牌号）

2、房屋权属：甲方系该房屋合法权利人（权属证明：☐不动产权证 ☐房产证 ☐合法购房合同 证号：_____），房屋无抵押、查封、权属争议，有权依法对外出租。

3、房屋参数：建筑面积_____m²，户型_____室_____厅_____卫_____厨，房屋用途为**住宅**（如需变更用途须双方书面确认）。

4、房屋附属设施、家具家电：_____（双方可另行签署《房屋交接清单》作为本合同附件，列明物品名称、品牌、新旧、完好状态，交接清单与本合同具有同等法律

效力）。

5、房屋交付状态：清水/简装/精装，水电燃气、宽带、物业配套齐全，符合正常居住使用标准。

第三条 租赁期限

- 1、本合同租赁期限自_____年____月____日起至_____年____月____日止，共计_____个月。租赁期限严格遵守法律规定，最长不超过二十年。
- 2、租赁期内，本合同租金标准**固定不变**，甲方不得单方上调租金。
- 3、租期届满，乙方如需续租，应于租期届满前30日书面通知甲方，双方协商一致后可重新签订租赁合同、约定新租金标准；乙方未按期提出续租或双方未达成续租合意的，本合同到期自动终止，乙方需按期退房。
- 4、租期届满乙方同等条件下享有优先续租权，甲方无正当理由不得拒绝乙方合理续租请求。

第四条 租金标准及支付方式

- 1、月租金：人民币_____元（大写：_____元整），该租金为固定包干价，包含/不包含（二选一）物业费，不含水电、燃气、宽带、垃圾分类、公摊能耗等乙方自用产生的费用。
- 2、支付方式：☐月付 ☐季付 ☐半年付 ☐年付，支付周期为_____，乙方应于每期到期前3日内向甲方支付下期租金。
- 3、甲方收款信息：
开户行：_____
户名：_____
账号：_____
- 4、甲方收到租金后，应及时配合乙方核对，不得无故拒收租金；因甲方拒收导致的逾期责任，由甲方自行承担。
- 5、租赁期内，甲方不得以市场行情变动、房屋增值、周边调价等任何理由单方涨租，否则视为甲方违约。

第五条 押金约定（全额无息退还、可依法抵扣）

- 1、乙方于本合同签订且房屋交付当日，向甲方支付租赁押金人民币_____元（大写：_____元整）。
- 2、押金仅用于担保房屋合理使用、相关费用结清及房屋完好返还，**不计利息**。
- 3、租期届满或本合同合法解除后，乙方已结清全部租金、水电燃气、物业等全部应付费用，且房屋及附属设施仅存在正常自然损耗、无乙方人为损坏、遗失的，甲方须在**7个工作日内**全额无息退还押金。
- 4、若乙方存在拖欠费用、人为损坏房屋及设施、擅自拆除物品等情形，甲方可从押金中据实抵扣，抵扣项目、金额、依据需书面列明并留存凭证，抵扣后剩余押金无息退还乙方；押金不足以抵扣的，甲

方可依法向乙方追偿差额。

5、甲方不得无故克扣、拖延退还押金，无合理依据不得扣除押金款项。

第六条 房屋维修与养护责任（完全贴合民法典规定）

1、**甲方维修责任（自然损耗、老化、固有故障）**：房屋主体结构、墙体、屋面、门窗、水电主管道、燃气主管道、供暖设备等固有设施，因自然老化、正常使用损耗、设备年限到期、房屋固有质量问题产生的故障、损坏，由甲方负责维修并承担全部费用。甲方接到乙方书面/微信通知后3日内需安排维修，逾期不维修的，乙方可代为维修，维修合理费用由甲方承担，乙方可从下期租金中抵扣或要求甲方即时返还。

2、**乙方维修责任（使用不当、人为损坏）**：因乙方使用不当、私自改装、人为磕碰、疏忽保管、第三方访客造成的房屋、家具、家电、附属设施损坏、故障、遗失，由乙方负责维修并承担全部费用，无法维修的需据实赔偿。

3、正常居住使用产生的轻微磨损、污渍、老化褪色等自然损耗，不属于乙方损坏责任，甲方不得以此扣押金、要求赔偿。

4、乙方不得擅自改动房屋结构、拆改管线、改变房屋原有布局，如需轻微加装、改造需提前书面征得甲方同意，租期结束需恢复原状或双方协商保留。

第七条 房屋转租约定（公平转租、禁止无理拒绝）

1、租赁期内，乙方确需转租房屋的，需**提前书面告知甲方并取得甲方书面同意**，甲方收到乙方转租申请后5日内予以答复，**无正当理由不得拒绝乙方合法转租请求**。

2、未经甲方书面同意，乙方不得擅自转租、分租、转借房屋，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同。

3、经甲方同意的转租，乙方作为原承租方仍对本合同义务承担连带责任，次承租人的行为造成房屋损坏、费用拖欠的，由乙方承担责任。

4、转租期限不得超过本合同剩余租赁期限，超出部分无效。

第八条 提前解约与退租规则（双方对等权责）

1、**乙方提前退租**：乙方需提前30日向甲方出具书面解约通知，结清当期租金及全部相关费用，向甲方支付**1个月租金作为违约金**（违约金未超月租金30%上限，符合法律规定），甲方验收房屋无误后，退还剩余未使用租金及全额剩余押金。

2、**甲方提前收回房屋**：甲方需提前30日向乙方出具书面解约通知，属于甲方违约，甲方需向乙方支付**1个月租金作为违约金**，全额退还乙方剩余未使用租金及押金，同时承担乙方合理搬迁成本。

3、双方协商一致提前解除合同的，按照协商结果执行，互不追究违约责任。

第九条 违约责任（合法合规、上限可控、权责对等）

- 1、本合同所有违约金标准均严格遵守法律规定，最高不超过月租金的30%，提前解约固定为1个月租金，无高额违约金、无隐形罚则。
- 2、乙方逾期支付租金的，每逾期一日按当期应付租金的万分之五支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同。
- 3、甲方无故拒收租金、拒不配合房屋正常维修、单方涨租、无正当理由阻止合法转租、无故克扣押金的，视为甲方违约，乙方有权要求甲方纠正，同时甲方需向乙方支付当月租金30%作为违约金。
- 4、任何一方违反本合同约定，给对方造成实际损失的，违约方需在违约金之外，赔偿对方直接合理损失，间接损失不予赔付。

第十条 合同解除与房屋返还

- 1、发生下列情形之一的，守约方可单方解除本合同：
 - (1) 一方严重违约且拒不纠正的；
 - (2) 房屋被依法征收、拆迁、查封导致无法继续租赁的；
 - (3) 房屋存在重大安全隐患、无法正常居住，甲方拒不维修整改的。
- 2、合同解除或到期终止后，乙方应在3日内清空个人物品、结清全部费用，按房屋交接现状（正常损耗除外）返还房屋及附属设施，不得故意损坏、遗留垃圾杂物。
- 3、乙方逾期退房的，按原月租金标准折算日租金支付占用费，逾期超过7日的，视为乙方遗弃物品，甲方有权清空房屋，遗留物品损失由乙方自行承担。

第十一条 费用承担划分

- 1、租赁期内，甲方承担：房屋主体维修费用、房屋固有设施老化更换费用、房屋产权相关税费、非乙方使用产生的物业及公共费用。
- 2、租赁期内，乙方承担：房屋自用的水费、电费、燃气费、供暖费、宽带费、有线电视费、生活垃圾处理费、自用物业公摊费用等。

第十二条 争议解决

本合同履行过程中发生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 保密与通知送达

- 1、双方应对本合同内容及对方个人信息、交易信息予以保密，不得擅自泄露。
- 2、本合同首部列明的联系电话、通讯地址为双方合法送达地址，书面通知、短信、微信送达均视为有效送达，地址变更需提前3日书面告知对方。

第十四条 附则

- 1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议、房屋交接清单与本合同具有同等法律效力。
- 2、本合同所有条款均为双方平等协商拟定，不存在格式条款、霸王条款、陷阱条款，双方均已完整阅读、充分理解全部条款含义，自愿签署。
- 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，两份合同具有同等法律效力。
- 4、本合同内容与法律法规冲突的，以现行法律规定为准；未冲突部分继续有效。

甲方（出租方）签字/盖章：_____

日期：_____年____月____日

乙方（承租方）签字/盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件：《房屋交接清单》（可选）

- 1、家具家电、附属设施明细：_____
- 2、水电燃气初始读数：水_____吨、电_____度、燃气_____立方
- 3、房屋现状确认：无损坏/存在轻微瑕疵（具体说明）_____

甲方确认：_____ 乙方确认：_____ 日期：_____

（注：部分内容可能由 AI 生成）